

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6975/2537

นาง รัตนา ลัมไพบุลย์
นาง ขนิษฐา เจริญ เรือง งาม กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 538, มาตรา 569

เดิมตึกแถวตามฟ้องเป็นของ ด.ด. ให้จำเลยเช่า ต่อมาด.โอนตึกแถวให้อ.แล้ว
อ.โอนขายให้โจทก์แล้ว.จะให้คำมั่นแก่จำเลยว่าเมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว
ด. จะให้จำเลยเช่าตึกแถวต่ออีก 3 ปี คำมั่นดังกล่าวก็ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตึกแถว 2 ห้องซึ่งจำเลยเช่าอยู่
ก่อนครบกำหนดเวลาเช่าโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยออกไปภายในกำหนด
เวลา 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาเช่าจำเลยรับหนังสือแล้วยังคงเพิกเฉย ทำให้
โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยและบริวารทั้งหมดออกไปจากตึกแถวของ
โจทก์และห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน
เดือนละ 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารทั้งหมดจะออกไป

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า วันที่ 12 มกราคม 2522 นายดาตให้จำเลยเช่า
ตึกแถวทั้งสองห้องมีกำหนดเวลา 12 ปี 1 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ค่าเช่าเดือน
ละ 600 บาท ได้ทำสัญญาเช่าและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นายดาตให้คำมั่น

ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วยอมให้จำเลยต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 ปี คือนับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 ต่อมานายดาตยกที่ดินพร้อม ตึกแถวส่วนของตนให้นางสาวอมรวดี แล้วนางสาวอมรวดีขายให้โจทก์ขณะสัญญา เรายังไม่ครบกำหนด โจทก์ต้องรับภาระที่จะต้องให้จำเลยเช่าตามสัญญาเช่า โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนด ตึกแถวที่เช่าไม่ได้ตั้งอยู่ในทำเล การค้า สามารถให้เช่าได้ไม่เกินห้องละ 1,000 บาทต่อเดือน ขอให้ยกฟ้องและบังคับ โจทก์ยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวทั้งสองห้องมีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้โจทก์ยอมให้เช่า ตึกแถวมีกำหนด 3 ปี เพราะไม่มีข้อตกลงใด ๆ ระหว่างโจทก์และจำเลยในการเช่า ต่อไป สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2521 สิ้นสุดลงวันที่ 1 มกราคม 2534 มิใช่เริ่มแต่วันที่ 12 มกราคม 2522 ซึ่งเป็นวันทำสัญญา จำเลยจึงไม่อาจอ้าง สัญญาเช่ามายันโจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถว 2 ห้อง ของ โจทก์ และห้ามเกี่ยวข้ออีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า คำมั่นของนายดาต พรหมจรรยา ที่ว่าจะให้จำเลยเช่าต่อ 3 ปี จะมีผลผูกพันโจทก์หรือไม่นั้น ในข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังได้

ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า เดิมตึกแถว 2 ห้อง ตามฟ้องเป็นของนายดาต นายดาตให้จำเลยเข้าตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 2 ต่อมานายดาตโอนให้นางสาวอมรวดี พรหมจรรยา แล้ว นางสาวอมรวดีโอนขายให้โจทก์ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ฉะนั้นแม้นายดาตจะได้ให้คำมั่นดังกล่าวแก่จำเลยไว้จริง คำมั่นดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-จเร อำนวยพัฒนา-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>